



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2066 | Disposición Prosum SCE

VISTO:

El expediente EX-2025-111550810- -APN-DR#CNDC, caratulado: "Swiss Medical S.A. S/ Notificación Art. 9 de la ley 27.442" (CONC. 2066).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 18 de junio de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 7 de octubre de 2025 con motivo de la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ POR IMÁGENES S.A. y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA S.A., por parte de SWISS MEDICAL S.A., que se perfeccionó el 30 de septiembre de 2025.

La operación presenta relaciones horizontales en los mercados de servicios de análisis clínicos de baja, mediana y alta complejidad en laboratorio y en servicios de diagnóstico por imágenes. Asimismo, presenta los siguientes efectos verticales (i) servicio de medicina prepaga, provisto por SWISS MEDICAL, aguas arriba, y servicio de análisis clínicos, de baja, mediana y alta complejidad, en laboratorio, provisto por DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA, aguas abajo; y (ii) servicio de medicina prepaga, provisto por SWISS MEDICAL, aguas arriba, y servicio de

diagnóstico por imágenes, provisto por DIAGNÓSTICO MAIPÚ, aguas abajo. En cuanto al mercado geográfico relevante se realizó el análisis abarcando la totalidad de la Capital Federal, y en determinados partidos de la Provincia de Buenos Aires, dejando abierta una definición precisa ante la ausencia de preocupaciones en materia de competencia bajo cualquier posible definición.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas restrictivas de la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inciso c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 18 de junio de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ POR IMÁGENES S.A. y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA S.A., por parte de SWISS MEDICAL S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de la oferta de compraventa de acciones por la cual se instrumentó la operación, por considerarla información sensible de carácter negocial cuya divulgación podría afectar los intereses económicos y comerciales de las partes y acompañó el respectivo resumen no confidencial.

La documentación aportada por SWISS MEDICAL importa información competitivamente sensible y de un valor comercial importante para la empresa, por lo que esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que deben otorgarse las confidencialidades en los términos solicitados, resultando suficiente el resumen no confidencial acompañado.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial, por lo que considera que debe otorgarse la confidencialidad solicitada. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 13, 31, inciso b) y f), 32 inciso d) de la Ley 27.442, el artículo 13 del Decreto PEN 480/2018 y el Decreto PEN 50/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ POR IMÁGENES S.A. y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA S.A., por parte de SWISS MEDICAL S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de la oferta de compraventa de acciones,

considerando suficientes el resumen no confidencial aportado.

ARTÍCULO 4°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-60426716-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a SWISS MEDICAL S.A.

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Informe DNCE

A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS :

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2025-111550810- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*Swiss Medical S.A. S/ Notificación Art. 9 de la ley 27.442*" (CONC. 2066).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ POR IMÁGENES S.A. ("DIAGNÓSTICO MAIPÚ") y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA S.A. ("LABORATORIO DE MEDICINA"), que pertenecía a DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A. ("DASA") y DASA REAL ESTATE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA. por parte de SWISS MEDICAL S.A. ("SWISS MEDICAL").
2. La operación fue instrumentada mediante una Carta Oferta N° 1/2025 que los vendedores dirigieron a SWISS MEDICAL el 30 de septiembre de 2025, y fue aceptada el mismo día. A través de dicho acuerdo, SWISS MEDICAL adquirió el 100% del capital y votos de MEDICAL INVESTMENT S.A., por lo que obtuvo el control exclusivo directo e indirecto de DIAGNÓSTICO MAIPÚ y control exclusivo indirecto sobre LABORATORIO DE MEDICINA.
3. MEDICAL INVESTMENT S.A. es una empresa *holding* que poseía el 20% de participación en DIAGNÓSTICO MAIPÚ. Ésta desarrolla sus actividades a través de los centros integrales de servicios de salud diagnóstica; centrándose en la provisión de estudios de laboratorio de análisis clínicos y diagnóstico por imágenes (como resonancias magnéticas, tomografías y ecografías) de baja, mediana y alta complejidad de su propiedad.
4. LABORATORIO DE MEDICINA —subsidiaria de DIAGNÓSTICO MAIPÚ— está activa a través de los centros de análisis clínicos especializados; abocados a la realización de pruebas de alta complejidad, actuando como el centro de procesamiento al que otros laboratorios y entidades médicas en el país envían sus muestras para su análisis, confirmación y diagnóstico; de su propiedad.
5. SWISS MEDICAL GROUP es uno de los principales grupos de Argentina dedicados al gerenciamiento de clínicas, sanatorios y centros ambulatorios/vacunatorios/laboratorios, la provisión de servicios de medicina prepaga; provisión de servicios de emergencias y urgencias (ambulancias); servicios de banco de células madre; servicios de provisión de seguros; servicios de lavandería industrial; servicios de agencia de turismo, y servicios de seguridad.

6. DASA es una empresa brasileña dedicada a la prestación de servicios de apoyo al diagnóstico, estructurada en tres unidades: ambulatoria y hospitalaria, apoyo a laboratorios y sector de salud pública.¹
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 30 de septiembre de 2025² y su notificación ante la ex CNDC se realizó el 7 de octubre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 7 de octubre de 2025, SWISS MEDICAL notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inc., c), de la LDC.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (110.228.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³
11. El 16 de octubre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada— esta DNCE consideró que la parte notificante debía adecuar el formulario F0+F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución 905/2023 y que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicándole que hasta tanto no adecuara el formulario, no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC y que dicho plazo quedaría suspendido.
12. El 4 de junio de 2026, SWISS MEDICAL dio respuesta a todo lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 4 de junio de 2026.

¹ Según el sitio web consultado: <https://www.reuters.com/markets/companies/DASA3.SA/profile/>.

² Acreditado con la emisión de la Nota conforme el artículo 215 de la Ley General de Sociedades 19.550 (orden 18).

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 24 de febrero de 2025 se publicó la Resolución SIyC 21/2025 dictada por la Secretaría de Industria y Comercio, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (AR\$ 1.102,28).

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La presente operación consistió en la adquisición de control exclusivo sobre MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA.
15. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en el país junto con una descripción de sus actividades económicas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo comprador ⁴</i>	
SWISS MEDICAL S.A.	Asistencia médica integral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Buenos Aires. ⁵ En particular, brinda servicios hospitalarios y servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento, incluyendo análisis clínico de laboratorios, ensayos clínicos y diagnóstico por imágenes, entre otros. Comercialización de seguros médicos (medicina prepaga, mutuales de salud), seguros generales (seguros personales, seguros de viaje) y de vida (incluye seguros de retiro y sepelio)
ECCO S.A.U.	Servicios de emergencias médicas (provincia de Santa Fe)
ECCO EMERGENCIAS SALTA S.A.	Servicios de emergencias médicas (provincia de Salta)
INSTITUTO DE SALTA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida, incluyendo seguros de retiro y sepelio (provincia de Salta)
SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.U.	Comercialización de seguros generales
SWISS MEDICAL ART S.A.U.	Comercialización de seguros de Riesgos del Trabajo
SMG LIFE CÍA. DE SEGUROS DE RETIRO S.A.U.	Comercialización de seguros de retiro
SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.U.	Comercialización de seguros de vida

⁴ La empresa SMG GROUP CLÍNICAS MZA S.A. se encuentra en proceso de liquidación. La empresa SMG SERVICES S.A. fue disuelta sin liquidación a raíz de una reorganización societaria donde fue absorbida por SWISS MEDICAL S.A. con efecto retroactivo al 31 de agosto de 2025.

⁵ En CABA, brinda sus servicios en los barrios de Barrio Norte, Barrio Parque, Belgrano, Boedo, Caballito, Microcentro, Palermo, Recoleta, Saavedra y Villa Crespo. En provincia de Buenos Aires, se encuentra en Berazategui, Campana, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Tigre y Vicente López.

SMG INMOBILIARIA S.A.U.	Servicios inmobiliarios
MANUTO S.A.	Alquiler de rodados
SMG TRAVEL S.A.U.	Servicios minoristas de agencia de viajes
PRIMERA FILA S.A.	Instalación y explotación de servicios de radiodifusión
INTENSA TV S.A.	Servicio de comunicación audiovisual y de radiodifusión
AMÉRICA TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión. Ventas de publicidad. Distribución satelital. Ventas de coproducciones. Otras ventas
JXA S.R.L.	Radiotransmisión de onda abierta. Ventas de publicidad
RED CELESTE Y BLANCA S.A.	Radiotransmisión de onda abierta
RADIO LIBERTAD S.A.	Radiotransmisión de onda abierta
JUNIN TV S.A.	Explotación de servicios de radiodifusión. Ventas de publicidad. Ventas de coproducciones
SMG FIDUCIARIA S.A.U.	Constitución y administración de fideicomisos (incluye la posibilidad de actuar como fiduciario de fideicomisos de administración o de dinero para la inversión en capital emprendedor)
FIRBIMATIC INTERNACIONAL S.A.	Lavadero industrial
SANATORIO LAS LOMAS S.A. ("SANATORIO LAS LOMAS")	Prestación de servicios sanatoriales en la provincia de Buenos Aires, ⁶ que incluyen, entre otras cosas, los servicios de laboratorio de análisis clínicos y el diagnóstico por imágenes
IKANI S.A.	Inversora en valores mobiliarios, inmobiliarios y en participaciones sociales
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES S.A. ("ICBA")	Prestación de servicios médico-asistenciales en CABA y en la provincia de Buenos Aires, ⁷ brindando, entre otros servicios, el de laboratorio de análisis clínicos (incluidos los ensayos clínicos) y el de diagnóstico por imágenes
CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U.	Servicios financieros
LA PALOMA PRODUCCIONES S.A.	Realización y producción integral de programas de teatro, cinematografía, televisión, radio y cualquier otro tipo de manifestación

⁶ Tiene presencia en los partidos de San Isidro, Tigre y Pilar.

⁷ En CABA, se halla únicamente en el barrio de Belgrano. En la provincia de Buenos Aires, brinda sus servicios en los partidos de San Isidro y Tigre.

BELAIR CONSTRUCCIONES S.A.	Alquiler de inmuebles
MANIGAN S.A.	Alquiler de inmuebles propios
BEIN S.A.	Alquiler de inmuebles propios
BELSIL PRODUCCIONES S.A.	Actividad inmobiliaria y explotación directa de establecimientos rurales
FAJUL S.A.	Alquiler de rodados
INSTITUTO GAMMA S.A. ⁸	Clínica de diagnóstico (provincia de Santa Fe)
GRUPO GAMMA S.A. ⁹	Actividad médico-sanatorial (provincia de Santa Fe)
LAS VERTIENTES S.A. ¹⁰	Centro médico de consultas ambulatorias (provincia de Santa Fe)
TERAPIA RADIANTES CUMBRES S.A. ¹¹	Tratamientos médicos con radiaciones (provincia de Santa Fe)
<i>Objeto</i> ¹²	
DIAGNÓSTICO MAIPÚ	Servicios de salud diagnóstica en CABA y en la provincia de Buenos Aires. ¹³ En particular, realiza estudios de laboratorio de análisis clínicos, incluidos los ensayos clínicos, y diagnóstico por imágenes
LABORATORIO DE MEDICINA S.A.	Centros de análisis clínicos especializados, dedicados a la realización de pruebas de alta complejidad en CABA y en la provincia de Buenos Aires. ¹⁴ En particular, actúa como el centro de procesamiento al que otros laboratorios y entidades médicas envían sus muestras para su análisis, confirmación y diagnóstico (incluye el servicio de ensayos clínicos)

Fuente: DNCE en base a información aportada por las partes notificantes.

16. Dadas las actividades principales, detalladas precedentemente, se desprende que la operación de concentración económica bajo análisis presenta en el país relaciones horizontales en: (i) el servicio de análisis clínicos, de baja, mediana y alta complejidad,

⁸ Si bien el grupo adquirente declaró ser no controlante en esta empresa, dado que posee el 38,48% de participación accionaria y que la empresa en cuestión desarrolla actividades que se relacionarían con las de la objeto, es que se incluye en la presente tabla.

⁹ Ídem nota al pie anterior.

¹⁰ Ídem nota al pie anterior.

¹¹ Ídem nota al pie anterior.

¹² La empresa MEDICAL INVESTMENT S.A. es una sociedad holding.

¹³ En CABA, brinda sus servicios en los barrios de Balvanera, Belgrano, Flores, Palermo, Parque Patricios, Recoleta, Saavedra y Villa Urquiza. En la provincia de Buenos Aires, se encuentra en los partidos de Pilar, San Fernando, San Isidro y Vicente López.

¹⁴ En CABA, brinda sus servicios en Almagro, Caballito, Devoto, Flores, Núñez, Palermo, Paternal. En la provincia de Buenos Aires, tiene presencia en el partido de San Miguel.

en laboratorio, entre SWISS MEDICAL, SANATORIO LAS LOMAS e ICBA, del lado adquirente, y DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA, del lado del objeto de la transacción; y (ii) el servicio de diagnóstico por imágenes provisto por SWISS MEDICAL, SANATORIO LAS LOMAS e ICBA, del lado adquirente, y DIAGNÓSTICO MAIPÚ, del lado del objeto.

17. A su vez, la transacción presenta los siguientes efectos verticales: (i) servicio de medicina prepaga, provisto por SWISS MEDICAL, *aguas arriba*, y servicio de análisis clínicos, de baja, mediana y alta complejidad, en laboratorio, provisto por DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA, *aguas abajo*; y (ii) servicio de medicina prepaga, provisto por SWISS MEDICAL, *aguas arriba*, y servicio de diagnóstico por imágenes, provisto por DIAGNÓSTICO MAIPÚ, *aguas abajo*. En este caso, se trata del reforzamiento de efectos verticales preexistentes en tanto el grupo adquirente se encontraba desempeñando las actividades *aguas arriba* y *aguas abajo* en forma previa a la fusión. En tanto *aguas arriba*, en el mercado de medicina prepaga,¹⁵ SWISS MEDICAL tiene una participación inferior al 20% sobre la cantidad de afiliados a nivel nacional y, *aguas abajo*, las empresas objeto carecen de relevancia competitiva en cada uno de los servicios involucrados, como se verá más adelante, esta DNCE entiende que no es necesario profundizar sobre el análisis de ambos efectos verticales
18. Respecto del servicio de ensayo clínico ofrecido por SWISS MEDICAL, ICBA, DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA, cabe señalar que constituye un negocio complementario desarrollado a partir de la oferta de servicios de laboratorio clínico. Existen numerosos laboratorios y centros de salud que compiten en la oferta de este servicio, que es demandado a nivel nacional o regional por grandes laboratorios globales. Por tal motivo, y considerando que se trata de un negocio marginal (representa menos del 1% de las ventas totales de estas empresas), no se profundizará el análisis en este mercado.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición del mercado relevante

III.2.1.1. Servicio de análisis clínico de baja, mediana y alta complejidad en laboratorio

19. El servicio de análisis clínico en laboratorio abarca la prestación integral de estudios de laboratorio, comprendiendo las etapas pre-analítica (extracción de la muestra en laboratorio), analítica (procesamiento de la muestra) y post-analítica (confirmación diagnóstica). La validación bioquímica forma parte inseparable y final de la etapa analítica, necesaria para la liberación del resultado o informe.
20. El propósito de los análisis clínicos de laboratorio es proveer información fundamental para el diagnóstico, la confirmación, el descarte o el monitoreo de patologías, a requerimiento de profesionales médicos de diversas especialidades.
21. Este servicio se estratifica, según la complejidad de las técnicas necesarias para las determinaciones, de la siguiente manera:
 - Baja complejidad: química básica, hemograma, orina, pruebas rápidas.

¹⁵ Este mercado fue analizado por la ex CNDC con anterioridad. Para más información, véase Dictamen (ex) CNDC de fecha 24 de septiembre de 2025, correspondiente al expediente EX-2023-139547159- -APN-DR#CNDC, caratulado “CIRO HOLDING S.A. E IKANI S.A. S/NOTIFICACIÓN ART 9 DE LA LEY 27.442. (CONC. 1948)”.

- Mediana complejidad: inmunoensayo, coagulación especializada, microbiología automatizada.
 - Alta complejidad: biología molecular, NGS, MALDI TOF y pruebas de alta especialidad/validación compleja.
22. A su vez, el servicio de análisis clínico en laboratorio puede segmentarse en tres categorías en función del financiador del estudio: «sector privado» (el servicio corre por cuenta de prepagas, obras sociales y particulares), «terceros derivantes» (muestras remitidas por cuenta y orden de otros laboratorios) e «internas» (muestras a cargo del grupo económico al que pertenece el laboratorio que realiza el servicio). De todos modos, la mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad participa sólo en las dos primeras categorías.
23. En el caso de las empresas involucradas, en la categoría «sector privado» participan SWISS MEDICAL, SANATORIO LAS LOMAS, ICBA, DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA. En la categoría «terceros derivantes» participan únicamente SWISS MEDICAL y LABORATORIO DE MEDICINA. En la categoría «internas» sólo se encuentra SWISS MEDICAL.
24. Si bien la ex CNDC analizó esta actividad económica con anterioridad,¹⁶ centrándose en la categoría más común entre empresas oferentes («sector privado»), esta DNCE considera oportuno dejar abierta la definición de mercado relevante de producto en atención a que la presente transacción no presenta problemas de competencia bajo ninguna definición posible.
25. Respecto del mercado geográfico relevante, las empresas involucradas ofrecen sus servicios de laboratorio de análisis clínico en CABA y en ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires, tal como se muestra a continuación:

Tabla 2 | Presencia de las empresas involucradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires¹⁷ (AMBA)

Centros de Atención en AMBA	Swiss Medical	Sanatorio Las Lomas	ICBA	Diagnóstico Maipú	Laboratorio de Medicina
CABA	X		X	X	X
Berazategui	X				
Campana	X				

¹⁶ Véase Dictamen (ex) CNDC de fecha 4 de septiembre de 2024, correspondiente al expediente EX-2022-50992304- -APN-DR#CNDC, caratulado “EUGENIA AGUSTINA CERDÁ DE ROSSI S/NOTIFICACIÓN ART 9 DE LA LEY 27.442. (CONC. 1855)”;

Dictamen (ex) CNDC de fecha 20 de marzo de 2024, correspondiente al expediente EX-2022-120804496--APN-DR#CNDC, caratulado “CONC. 1877 - EUGENIA AGUSTINA CERDÁ DE ROSSI Y STAMBOULIAN S/NOTIFICACIÓN ART 9 DE LA LEY 27.442.”.

¹⁷ El Área Metropolitana de Buenos Aires está integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, Presidente Perón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate).

Lomas de Zamora	X		
Malvinas Argentinas	X		
Pilar		X	X
San Fernando			X
San Isidro		X	X
San Miguel			X
Tigre	X	X	X
Vicente López	X		X

Fuente: DNCE en base a información aportada por las partes notificantes.

26. De acuerdo con los «*Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas*» (“Lineamientos”),¹⁸ se entenderá como mercado geográfico relevante a la menor región dentro de la cual resultaría beneficioso para un único proveedor imponer un incremento pequeño, aunque significativo y no transitorio, en el precio del servicio ofrecido. Si los consumidores del área en la cual operan las empresas participantes en la concentración pueden adquirir el bien o servicio en un área geográfica cercana, entonces resulta correcto considerar a ambas zonas como parte de un mismo mercado.
27. Según antecedentes de la ex CNDC,¹⁹ el mercado geográfico se podría delimitar a nivel de partido, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y de barrio, en el caso de CABA.²⁰ En efecto, las empresas involucradas se superponen en los partidos de Pilar, San Isidro y Vicente López, y en los barrios de Belgrano, Palermo, Recoleta y Saavedra.
28. No obstante, dicha superposición es limitada, ya que involucra pocas sedes por servicio involucrado, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 3 | Cantidad de sedes de las fusionadas vinculadas con la superposición de servicios en CABA y provincia de Buenos Aires

	Diagnóstico por imágenes	Laboratorio de análisis clínico
CABA		
Belgrano	4	4
Palermo	4	7

¹⁸ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de la ANC (ex CNDC).

¹⁹ Véase Dictamen (ex) CNDC de fecha 4 de septiembre de 2024, correspondiente al expediente EX-2022-50992304- -APN-DR#CNDC, caratulado “EUGENIA AGUSTINA CERDÁ DE ROSSI S/NOTIFICACIÓN ART 9 DE LA LEY 27.442. (CONC. 1855)”.

²⁰ En ocasiones anteriores, la ex CNDC consideró válido delimitar, como área de influencia, la distancia a partir de radios de 5 kilómetros en torno a cada sede en el caso de los servicios de análisis clínicos de laboratorio.

Recoleta	3	-
Saavedra	2	2
	13	13
<i>PBA</i>		
Pilar	2	2
San Isidro	5	5
Vicente López	4	4
	11	11

Fuente: DNCE en base a información aportada por las partes notificantes.

29. Respecto del servicio de laboratorio de análisis clínico, la superposición ocurre en tres barrios de CABA (Belgrano, Palermo y Saavedra) y en tres localidades de la provincia de Buenos Aires (Pilar, San Isidro y Vicente López).
30. En el caso de CABA, dado que las empresas involucradas cuentan con 33 sedes en total, a lo largo de dieciséis barrios,²¹ y que se trata de un distrito con elevada conectividad en materia de transporte —la ciudad cuenta con servicios de taxi, colectivo, subte, tren, e incluso biciesendas— se realizará el análisis económico abarcando la totalidad de la capital federal.
31. A título informativo, CABA cuenta con alrededor de 1.600 sedes para la realización de análisis clínicos de laboratorio. Al nivel de los barrios, Belgrano cuenta con 93 sedes, Palermo con 98 sedes y Saavedra con 18 sedes.
32. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en tanto la superposición ocurre en tres localidades alejadas entre sí, y se trata de una zona con menor conectividad en el transporte (por ej., carece del servicio de subte), el análisis se efectuará a nivel de partido, siguiendo el criterio del mercado geográfico más restrictivo. Así, de no presentarse problemas de competencia en el mercado más acotado, menos los habrá en uno más amplio.
33. Es dable mencionar que en la provincia de Buenos Aires hay aproximadamente 6.000 sedes que ofrecen el servicio involucrado. En el caso del partido de Pilar, hay casi 200 sedes, mientras que en San Isidro y Vicente López hay 206 y 165 sedes, respectivamente.
34. No obstante, en esta oportunidad, se dejará abierta la definición de mercado geográfico relevante en base a que la transacción no configura un problema de competencia bajo cualquiera de las definiciones que se pretenda adoptar.

III.2.1.2. Servicio de diagnóstico por imágenes

35. Este servicio comprende la realización de diversos estudios por imagen, abarcando el ciclo completo, desde la preparación del paciente, la práctica del estudio y el post procesamiento de la imagen, hasta la emisión de un reporte con informe radiológico final, gestionado a través de sistemas integrados (RIS/PACS).

²¹ Las sedes están situadas en los barrios de Almagro, Barrio Norte, Barrio Parque, Balvanera, Belgrano, Boedo, Caballito, Devoto, Flores, Microcentro, Núñez, Palermo, Parque Patricios, Paternal, Recoleta y Saavedra.

36. Las tecnologías y clases de equipos principales utilizados para la prestación de este servicio incluyen:
- i. Radiografía digital (Rx) (salas fijas y portátiles) y fluoroscopia. Equipos que utilizan rayos X para obtener imágenes de estructuras óseas y, con medios de contraste, de diversos órganos.
 - ii. Imágenes dentomaxilofaciales (Odontología): Se utilizan equipos especializados para la obtención de imágenes 2D y 3D de la estructura dental y maxilofacial, es decir, equipos de radiología 2D y tomógrafos computados Cone Beam (CBCT).
 - iii. Densitometría ósea (DXA): Se utilizan equipos de densitometría ósea para medir la densidad mineral ósea y evaluar la composición corporal.
 - iv. Ecografía y Ecografía Doppler: Se utilizan equipos de ecografía (ecógrafos) cuya aplicación específica es determinada por el tipo de transductor y los modos de *software* activados (ej. Doppler Color, Elastografía, 3D/4D).
 - v. Tomografía computada (TC): Esta tecnología utiliza rayos X para generar imágenes seccionales detalladas del cuerpo (equipos *multislice*).
 - vi. Resonancia magnética (RM): Utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos (equipos de 1.5 T y 3 T).
 - vii. Mamografía digital/DBT (Tomosíntesis Digital Mamaria) con estereotaxia.
 - viii. Medicina nuclear: El servicio utiliza equipos de tomografía por emisión de positrones (PET/CT) y tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT/CT), también conocida como Gamma Cámara.
 - ix. Intervencionismo diagnóstico guiados por imagen, utilizando equipos de Tomografía Computada, Ecografía o salas de Angiografía / Arco en C.
37. Si bien, desde el punto de vista de la demanda, los distintos tipos de estudios por imágenes no resultan sustituibles entre sí, desde el punto de vista de la oferta del servicio, dado que las empresas de diagnóstico por imágenes suelen abarcar el arco completo de estudios posibles al contar con toda la aparatología correspondiente, y que, en el caso de hospitales y clínicas, donde la oferta de servicios médicos es más amplia, estos equipos integran una misma área, correspondería definir al mercado bajo análisis, de manera general, como «servicios de diagnóstico por imágenes».
38. De todos modos, esta DNCE opta por dejar abierta la definición del mercado relevante de producto atento a que, en esta ocasión, no se vislumbran eventuales problemas de competencia derivados de la presente transacción sea cual fuere la definición adoptada.
39. En cuanto al mercado geográfico relevante, teniendo en cuenta que las empresas involucradas cuentan con 27 sedes para la provisión del servicio en CABA,²² más las razones esgrimidas antes en materia de conectividad en el transporte en dicha ciudad, esta DNCE realizará el análisis pertinente abarcando la totalidad de la Capital Federal, dejando abierta una definición precisa sobre este aspecto del mercado ante la ausencia de preocupaciones en materia de competencia bajo cualquier posible definición.
40. A modo de referencia, CABA tiene cerca de 2.000 sedes que ofrecen el servicio de diagnóstico por imágenes. En el barrio de Belgrano hay 120 sedes, en Palermo hay 93, Recoleta tiene alrededor de 330 sedes y Saavedra sólo 17 sedes.

²² Dichas sedes se encuentran en Barrio Norte, Barrio Parque, Balvanera, Belgrano, Caballito, Flores, Microcentro, Palermo, Parque Patricios, Recoleta, Saavedra, Villa Crespo y Villa Urquiza.

41. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el análisis de efectos horizontales se realizará considerando cada uno de los tres partidos involucrados en forma individual, sin efectuar una definición de mercado geográfico relevante ante la ausencia de problemas de competencia, como se verá más adelante.
42. A título meramente informativo, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 3.600 establecimientos para la realización de diagnósticos por imágenes. El partido de Pilar tiene un total de 154 establecimientos, San Isidro tiene casi 180 establecimientos y Vicente López tiene 156.

III.2.2. Efectos horizontales

III.2.2.1. Servicio de análisis clínico de baja, mediana y alta complejidad en laboratorio

43. En el caso del servicio provisto por las empresas involucradas en CABA, el grupo adquirente, a través de SWISS MEDICAL S.A. y del ICBA, tuvo una participación reducida en el total anual de determinaciones,²³ inferior al 1% a lo largo del trienio 2022-2024, mientras que, del lado objeto, DIAGNÓSTICO MAIPÚ y LABORATORIO DE MEDICINA S.A. tuvieron una participación anual promedio del 3%, todo lo cual resultó en una participación conjunta poco significativa en un servicio que, en la actual dimensión geográfica, puede considerarse atomizado.
44. Respecto de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pilar, tanto el grupo adquirente, a través de SANATORIO LAS LOMAS, como el grupo objeto, vía DIAGNÓSTICO MAIPÚ, tuvieron participaciones mínimas en términos de volumen, inferiores al 0,5%, en el trienio bajo estudio, resultando en un impacto casi nulo de la presente transacción sobre la estructura de la oferta en este servicio médico.
45. En el partido de San Isidro, las participaciones tanto del grupo adquirente, a través de SANATORIO LAS LOMAS, como del grupo objeto, a través de DIAGNÓSTICO MAIPÚ, fueron poco significativas, inferiores al 0,5% en ambos casos, logrando así una participación conjunta mínima.
46. Finalmente, en el partido de Vicente López, las participaciones también fueron inferiores al 1%, tanto del lado adquirente, a través de los servicios provistos por SWISS MEDICAL S.A., como del lado objeto, con la empresa DIAGNÓSTICO MAIPÚ, dando por resultado una participación conjunta ínfima entre 2022 y 2024.

III.2.2.2. Servicio de diagnóstico por imágenes

47. Respecto del servicio de diagnóstico por imágenes brindado por las empresas involucradas en CABA, entre 2022 y 2024, el grupo adquirente tuvo una participación cercana al 0,5% en términos de volumen, a través de SWISS MEDICAL S.A. y del ICBA, y el grupo objeto, una participación del 1,5% a través de DIAGNÓSTICO MAIPÚ, de modo tal que la participación combinada, resultante de la transacción, es reducida.
48. Considerando los partidos de Pilar y San Isidro en la provincia de Buenos Aires, el SANATORIO LAS LOMAS, del lado adquirente, tuvo participaciones inferiores al 0,5%, mientras que DIAGNÓSTICO MAIPÚ, del lado objeto, tuvo participaciones del 1,5% en promedio, en el período analizado, otorgando a las fusionadas participaciones conjuntas poco significativas.
49. Por último, en el partido de Vicente López, SWISS MEDICAL S.A., por la parte adquirente, tuvo una participación inferior al 0,5% a lo largo del trienio 2022-2024, y

²³ Se trata del nombre técnico que reciben los estudios clínicos realizados en laboratorio.

DIAGNÓSTICO MAIPÚ, del lado objeto, una participación inferior al 2%, lo que arroja una baja participación conjunta como consecuencia de la fusión.

50. Por lo tanto, a la luz de la información provista, esta DNCE entiende que la presente operación carece de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia en cada uno de los mercados relevantes analizados de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.
51. La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I a la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifica ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
52. En relación a ello, si bien la parte notificante presentó inicialmente el Formulario F1, el artículo 2° de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 aclara que, sin perjuicio de que las partes presenten de manera subsidiaria al Formulario F0, el Formulario F1, si se considera que la concentración encuadra en los parámetros del procedimiento sumario (PROSUM), podrá tramitar conforme a dicho procedimiento.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

53. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV CONCLUSIONES

54. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a, respectivamente, las concentraciones horizontales —*si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*—, y las Concentraciones verticales, —*si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)*— y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición.
55. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
56. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista por el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición por parte de SWISS MEDICAL S.A. de MEDICAL INVESTMENT S.A., DIAGNÓSTICO MAIPÚ POR IMÁGENES S.A. y su subsidiaria LABORATORIO DE MEDICINA S.A. todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2066 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.